

עין משפט
נר מצוה

בב א מ"י פ"ח מהל' אבות הל' כה טושי"ע אה"ע סימן אג טע"ף ב:

בב ב מ"י פ"ז שם הל' יח סמג עשין מח טושי"ע אה"ע סי' קג טע"ף א:

בב ג מ"י פ"ח שם הל' כ סמג שם טושי"ע אה"ע סי' אג טע"ף כה:
בה ד מ"י פ"ז שם הל' יג סמג שם טושי"ע אה"ע סי' קט טע"ג:
בו ה מ"י פ"ז מהל' אסורי ביאה הל' יג סמג עשין מז:

הנהגות מהר"ב רנשבורג

א נב' ורענן סברי אמרי מקלע כסף ככל סכף. י"ב ע"י חולין דף פח. מור"ה ור"י סבר וכו' ובמנחות יא: ד"ה ר"י וכו' ובמכורט ג. ד"ה ר"י וכו':

תוספות ר"ד

להמתין אלא מן האירוסין מ"ט עולא אמר משום חזקת פי' בדי טע"ף לה כתובתה מצוי' אולי תמצא חן בעיני האנשים ותנשא בה ר"י אמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"י. מ"ב א"ב גרשה לעולא אינו חושש כינה גרשה נמי צריכה חן ולר"י דאמר אין אדם רוצה כו' אגרשה חן בעיני כבודוהי חליכ' אינה מוכרת אלא בב"י (ז) ועולא מדקדק ומוקי לה כר"ש ה"ש כשם שמוכרת שלא בב"ד כר"י דר"י וירשיה יורשיה מוכרתה מוכרים שלא בב"ד בשלמא למ"ד אין אדם רוצה כו' כי ינחא דאידי לא ינחא לה שתתבזה יורשי' נמי לא ינחא ליה דליבוי אלא לעולא דאמר משום חזקת יורשי' מאי חן איכא תרגמה עולא כגון שירשתה בתה או אחותה: ואלה הם שינואי דחזקא ואשינואי דחזקא לא סמכי' דסתם קנתי יורשי' יורשי כתובתה ומשמע אפילו זכרים גם הם נשתעמ' האי דתנן וגרשה לא תמכור אלא בב"י דהוא ר"ש שינואי דחזקא הוא דסתמא דמתני' רבנן הוא מרובי' רישא וחז"א מוכרת היא אפילו ד' וה' פעמים ומוכרת למזונות שלא בב"ד מוכרת לוויא' מאן דפליג בהא והור"ל למיכר מוכרת למזונות סתם והוה קמ"ל דאע"ג דמוכר ד' וה' פעמים לכתובתה לא אבדה מוונות' אלא אכתי מוכרת למזונות [אלא] שלא בב"ד אכלהו קאי דמוכרת אפילו ד' וה' פעמים לכתובתה ואח"כ מוכרת למזונות וכלהו מוכרת שלא בב"ד ופליג עם ר"ש בחרתי (דהא) [והוא] ת"ק דפליג עם ר"ש ברישא והורד תני וגרשה לית אלא בב"ד ומדיים חכמים בורשה שלא תמכור אלא בב"ד משום דשעמא הויא שאל

תתבזה וגרשה תתבזה סמכי' ומ"ה הל' כר"י (ז) אריי' אמר רבי' א"ש כ"מ שאמרו מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונות' וה"מ בחיי בעלה משום דמעכבה מלנשא אבל לאחר מיתות שהיא ראו' להנשא תביא ראי' ותטול ומספיקא לא (תנשא וגט) [ניטול דגט] דידה מפקא מחזקתה ואין מוציאין ממון מחזקתו בספק:

צו:

אלמנה מן האירוסין הוא דלא נפיש חן דידה אבל גרושה בוי'. פירש רבינו חננאל גרושה נפיש חן דידה דיש לה תוספת והואיל ויש לה לגבות כל כך אימא שממכור שלא צבית דין א"נ יש לפרש שהיא צריכה חן יותר לינשא שהיא צוויה יותר מן האלמנה:
לאותויי מגורשת ואינה מגורשת.

פירש הקונטרס דאגב אורחיה קמ"ל דמגורשת ואינה מגורשת אינה גובה מזונות מן היתומים וזו היא מילתא דפשיטא דמספק שמא מגורשת גמורה הייתה לא תזילא מזונות מן היתומין הילכך נראה כפירוש רבינו חננאל לאתויי מגורשת ואינה מגורשת הא דמתן כל שאין לה מזונות לא תמכור הא יש לה מזונות תמכור שלא צב"ד ואי זו היא זו אלמנה מן הנשואין ומרצה מגורשת ואינה מגורשת ואין לתמוה מאי קמ"ל אם מוכרת שלא צבית דין דמצי למימר דעיקרל דמילתא לאשמעינן דבת מזונות היא אי נמי מצינו למימר דאף המכירה שלא צב"ד קמ"ל דאע"ג דלא מדינא היא ציונות אלא משום דאגידא ציה ס"ד דלא תקנו לה רצון למכור שלא צב"ד דקני לה אי אית לה אפי' צב"ד:
מכרה כתובתה. נראה לי לפרש דהיינו מנה ומאמץ והשתא אחי ספיר דקאמר לא תמכור השאך אלא צב"ד דהיינו תוספת:
בתניתין מני רבי שמעון היא דתניא בוי'. וא"ת ממתניתין נמי תפשוט דלמילא כרבי שמעון מדקמני לא תמכור את השאך אלא צבית דין דהיינו כר"ש דלמר כל שאין לה מזונות לא תמכור אלא צבית דין וי"ל דחכמים נמי כרבי שמעון סבירא להו דהא דלמר כל שאין לה מזונות לא תמכור אלא צב"ד ואי מדקמני מוכרת אפילו לרצעה וחמשה פעמים ומוכרת למזונות שלא צב"ד משמע משום דלכתי' לא הפסידה מזונות הוא דמוכרת כתובתה שלא צב"ד:

בבתוליה בכדרכה אין שלא בדרכה א"א. דליכא למימר עד שיהו כולן קיימין צין דכרכה צין שלא דכרכה דאס כן לישמוק קרא מנייה וממילא הוה ממעטינן צעולה שלא דכרכה מיו"ד של צמוליה כמו צוגרת אצל מצמולה צלא יו"ד לא אפשר לומר דהוה ממעטינן ליה דהא צנקס של נערה כתיב צמולא ואפי' הכי יש לה קנס דלאתא צפרק קמא דקדושין (דף י.) מודה רבי דלענין קנס דטוליו משלמי וכן גבי נערה המאורסה דכתיב צמולא אמרינן התם דטוליו צסקילה ואפילו רבי לא פליג אלא משום דכתיב לצדו ומיהו קשה לי אימא צצמוליה אמת לרבות צוגרת ולא צעולה שלא דכרכה ונראה לי דמשמע ליה טפי לאוקמייה צצעולה

שלא דכרכה משום דמשמע צצמוליה צמקוס צמוליס צעינן ששהא צמולה:
בתוליה שלאמה משמע. קשה לרבי אחאי אינטריך למכתב גבי קנס נערה למעוטי צוגרת תיפוק ליה מצמולה שלמה משמע ואפילו אם תמצא להומו לומר דהוא צמולה אינטריך לכדדרשין ליה צאלו נערות (לעיל דף טז:) אכתי קשה מהא דלמר צפרק הצא על יצממו (יצממות דף סא: ושם) אין צמולה אלא נערה וכן הוא אומר והנערה טובת מראה מאד צמולה ולהאי מנא אמאי אינטריך למכתב צמולה נערה צכל מקוס כיון דכתב צמולה דעינן שהיא נערה ועוד קשה מהא דלמר גבי נערה המאורסה צאו עליה עשרה ועדיין היא צמולה כולן צסקילה ואמאי והא כתיב צמולה דמשמע שלמה למעט שלא דכרכה ואפילו רבי לא פליג מהאי טעמא דצמולה שלמה משמע ואמרינן נמי צקידושין (דף י.) מודה רבי לענין קנס דטוליו משלמי ואמאי והא כתיב ציה צמולה ושמא י"ל התם משום דדרשין (שם ט:) צעולת צצל עושה אומת צעולה שלא דכרכה ואין אחר עושה אומת צעולה שלא דכרכה:

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות

אלא מן האירוסין מאי טעמא. לא אטרחהו רבנן [לצבא] לצית דין ככל שאר מוציא שטר חוז:
משום חינא. שיהו בעליהן לחן צענייהן ולא יענעו הנשים מלינשא לאנשים:
גרופה נמי צעיה חן. תקנתא דמשום חינא שהרי תקנת חכמים היא ולא מאהצת האיש הלכך מה לי אהוצה מה לי שנואה:
ר"ש היא.

דלית ליה חינא דגבי אלמנה מן האירוסין נמי משום דלכתובה קא מוצנה אמר לא תמכור אלא צב"ד:
דלא נפיש חן דידה. שלא הייתה לה חיבת ציאה ולא ירע צעיני הנשים אם הוטרחה זו:
אימא צצעי חן. ואפי' לרבי שמעון:
הא נמי תנינא. בסיפא דמילתיה דרבי שמעון:
לאו לאסויי גרופה. מן הנשואין דאי מן האירוסין הא אשמעינן אלמנה וכ"ש גרופה:
מגורסת ואינה מגורסת. ומן האירוסין ולא לאשמעינן דלא תמכור לכתובתה אלא צב"ד דהא י' מאלמנה שמעינן לה אלא אגב אורחיה אשמעינן דמגורשת ואינה מגורשת כגון וזק לה גיטה ספק קרוב לה ספק קרוב לו צרה"ר אין לה מזונות מן היתומים אם מת:
דרבי זירא. דלמר צעלה חייב צמזונותיה צחיי' [ואשמעינן מתני' דדוקא צחיי'ן משום דמגורכת צצצילו להנשא אצל לאחר מיתה לא דלמלא גרושין הוו ואין לה מזונות דמספיקא לא מפקי' ממונא:
יורשיה יורשי כתובסה גרסינן ולא גרסינן **יורשי**:
מאי חן איכא. הכי הנטרחים לצית דין אנשים חן:
שינפסה צסה או אחוסה. דמשום דידה צעינן תקנתא שלא תנשך מלהנשא:
בתנאי' לא תמכור אם השאך בוי'. ר"ש קאמר לה דלמר אין מוכרת שלא צב"ד אלא למזונות וזו מכיון שגזתה מקצתה אין לה מזונות והכי מוקי לה צגמרא כרבי שמעון:
וחכמים אומרים מוכרת היא. לכתובתה אפילו לפרקים ואף על פי כן מוכרת צינתיים למזונות:
שלא צב"ד: וכוּספס. צשטר המכירה:
למזונות מכרסי. משום ענה טובה כדלמר לעיל(ז):
וגרופה לא סמכור. לכתובתה:
אלא צב"ד. למ"ד טעמא משום אינו רוצה שמתצוה כו"ט הא לא איכפת ליה ודברי הכל היא ולמלאן דלוקי טעמא משום חינא(ז) הא ר"ש היא:
גמ' מפני' מני. ת"ק דמתני':
מכרה כתובסה. כולה אין לה מזונות דרבי ר"מ אצל מכרה מקצתה יש לה מזונות:
לא אמרינן מקצת מוכר לצוגרת. ולא אמרינן מקצת צמוליס ככל הצמוליס:
ז צמוליה. אי הוה כתיב והוא אשה צמולה יקס:
צצמוליה. צמקוס צמוליס הקפיד הכתוב אצל נצעלה שלא דכרכה והיא נערה כשרה לכה"ג:
צמוליה

שלא דכרכה צמוליס כלומר צמקוס צמוליס צעינן ששהא צמולה:
בתוליה שלאמה משמע. קשה לרבי אחאי אינטריך למכתב גבי קנס נערה למעוטי צוגרת תיפוק ליה מצמולה שלמה משמע ואפילו אם תמצא להומו לומר דהוא צמולה אינטריך לכדדרשין ליה צאלו נערות (לעיל דף טז:) אכתי קשה מהא דלמר צפרק הצא על יצממו (יצממות דף סא: ושם) אין צמולה אלא נערה וכן הוא אומר והנערה טובת מראה מאד צמולה ולהאי מנא אמאי אינטריך למכתב צמולה נערה צכל מקוס כיון דכתב צמולה דעינן שהיא נערה ועוד קשה מהא דלמר גבי נערה המאורסה צאו עליה עשרה ועדיין היא צמולה כולן צסקילה ואמאי והא כתיב צמולה דמשמע שלמה למעט שלא דכרכה ואפילו רבי לא פליג מהאי טעמא דצמולה שלמה משמע ואמרינן נמי צקידושין (דף י.) מודה רבי לענין קנס דטוליו משלמי ואמאי והא כתיב ציה צמולה ושמא י"ל התם משום דדרשין (שם ט:) צעולת צצל עושה אומת צעולה שלא דכרכה ואין אחר עושה אומת צעולה שלא דכרכה:

שהיו

רבנן בגרופה שאינו חושש בכיוונה הילכך אין לה רשות אלא למכור בב"ד:
גמ' מתני' מני' ר"ש היא ותניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר א"ל מזונות דברי ר"מ ר"ש אומר אצי"פ שלא מכרה אלא מקצת לא תמכור מן השאר אלא בב"ד ר"ש סבר ל"א מקצת סוף ככל סוף ור"מ סבר מקצת סוף ככל סוף פי' מקצת כסף של מודה הבתולות שנשאר עד לבנות (שהו כסף) ככל סוף ויש לה מזונות עד שתגבה הכל ואין הל' כר"ש דאמרינן

מסורת הש"ס

א) [לעיל פד. וש"נ],
ב) [לעיל עד: שה. גיטין מו.],
ג) גיטין עד. ב"מ יב: ב"ב מז: ד) ז"ל בעלה,
ד) [לעיל ז:],
ה) [תוספתא פ"ח] לעיל ג,
ו) [בתוספתא לילא],
ז) והשאר לא תמכור אלא צב"ד למימרא כו' כפ"ל רש"י,
ח) ינמות גט,
ט) מאלמנה מן האירוסין שמעינן לה כו' כפ"ל מהרש"א,
י) [ע"א],
יא) [צירס הע"א],
יב) [שם],
יג) [ז"ל צמוליה],

פסוקי

תורה אור השלם

1. והוא אשה בבתוליה יקדו: ויקרא כא יג

פסוקי

מוסף רש"י

משום חינא. שימצאו האנשים מן בעיני הנשים ויסיי נשאות להן, שלא תמצאנה להספיד כתובתן (לעיל פד. ובע"ז גיטין לה. וסו.).
מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה. דלכתי אגידא ציה (רשב"ם ב"ב א"א) ששהא כתובתה אפותיקי לאחר. קרקע המיוחדת למכותה עשתה אפותיקי לנצל חז' שלה (לעיל ד). בתולה אפילו מקצת בתוליה. אי הוה כתיב בתולה יקס, מקצת בתוליס משמע והוא משמרי צוגרת, השתא דכתיב צמוליה משמרי צוגרת, דמשמע דבעין כל בתוליה (בבמות וסו.).
בבתוליה. צי"ת יתולא דמשמע הכי למדרש מקוס צמוליה, דהיינו דכרכה אס נצעלה נפסלה לגמ' אצל צעילה משום דלמחקר צעלה שלא דכרכה ליכא למימר מהאי קרא ולמידש עד שיהא כל בתוליה קיימין ואפילו שלא דכרכה, דדרשין ליה אלינא דרבי אלעזר, כיון דבתולה ממעט צוגרת כ"ש צעולה שלא דכרכה, הלכך י' אמת דכרכה אמת ודדרשין (סו.).
ר' אלעזר ור' שמעון סברי בתולה שלמה משמע. אי הוה כתיב בתולה, עלימה משמע ומתקשרל צוגרת, השתא דכתיב צמוליה אפילו מקצת צמוליס משמע לרבות צוגרת (סו.).

פסוקי

תוספות ר"ד (המשך)

מתנ' מכרה כתובתה או מקצתה נחנה לאחר או מקצתה משכנה או מקצתה לית את השאר אלא בב"ד וחז"א מוכרת היא אפילו ד' וה' פעמים מעט לצורך כתובתה וביני ביני עד שלא תפרע כל כתובתה מוכרת למזונות שלא אבדה מזונות' אלא לאחר שגובה כל כתובתה וכל מכירות' היא עושה שלא בב"ד וכותבת למזונות מכרתי מה שהיא מוכרת למזונות שלא יטענו עלי' היתומים כי הכל מוכרת לכתובתך ותתקבלת כתובתך והלכך תפרש במכירה מה שהיא מוכרת למזונות כי למזונות מכרתי וגרופה לית אלא בב"ד דמדי מכרה

^[1] נראה דחסר כאן וז"ל חן וכן תקנן בסמוך דגרשה לא תמכור אלא צב"ד ועולא מדקדק וכו'. (ז) נראה דל"ל אייר וזלא אלא רבה צרי יעמי' אמר שמואל ויכ"ה צענין ע"ד אכן צב"ב מני' הגי' אמר רב יצחק ברי אבא.